PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la fórmula pública de distribución del aporte del Tesoro a las universidades nacionales y de los contratos-programa

Reglamenta el artículo 8° de la Ley plurianual de universidades y ciencia en relación con el artículo 58 de la Ley 24.521: define los cuatro indicadores de la fórmula (matrícula activa, graduados, investigación e inserción territorial), fija sus ponderaciones, preserva la garantía de no disminución del aporte y regula los contratos-programa voluntarios con metas.

Propuesta 78: Presupuesto fijo por ley para universidades y ciencia
Cuándo: Fase II · antes del 15 de septiembre de 2029, para que el proyecto de presupuesto 2030 aplique la fórmula (art. 8 de la Ley N° [—], «Ley plurianual de universidades y ciencia»)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia, la Ley de Educación Superior N° 24.521 y sus modificatorias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 58 de la Ley N° 24.521, según el texto dado por la Ley N° 27.204, establece que el aporte del Estado nacional a las universidades nacionales no puede ser disminuido ni reemplazado por recursos de otras fuentes.

Que el artículo 8° de la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia dispuso que, a partir del ejercicio 2030, ese aporte se distribuya según una fórmula pública que considera la matrícula activa, los graduados, la investigación y la inserción territorial de cada universidad, sin perjuicio de la garantía de no disminución, y encomendó a la reglamentación fijar y publicar las ponderaciones.

Que la misma norma prevé la celebración de contratos-programa con metas entre la autoridad nacional en materia de educación superior y cada universidad nacional, con respeto de su autonomía.

Que la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales, reconocidas por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, exigen que la fórmula opere sobre la distribución del aporte nacional y no sobre la gestión interna de cada institución, y que los contratos-programa sean voluntarios.

Que resulta conveniente consultar al Consejo Interuniversitario Nacional, previsto en el artículo 71 de la Ley N° 24.521, sobre los coeficientes técnicos y su revisión periódica.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta el artículo 8° de la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia, en adelante «la Ley», en relación con el artículo 58 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, texto según la Ley N° 27.204: establece la fórmula pública de distribución del aporte del Tesoro nacional a las universidades nacionales y el régimen de los contratos-programa.

ARTÍCULO 2°.- Aporte comprendido. La fórmula se aplica a los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio, a partir del de 2030, asigna a las universidades nacionales para gastos de personal y de funcionamiento. Quedan excluidos los créditos para obras de infraestructura, los hospitales universitarios, los programas con destino específico establecidos por ley y los fondos de los contratos-programa del Capítulo III.

ARTÍCULO 3°.- Garantía de no disminución. Ninguna universidad nacional recibe en un ejercicio un aporte inferior al que le fue asignado en el ejercicio anterior para los conceptos del artículo 2°, conforme el artículo 58 de la Ley N° 24.521. Ese monto constituye el piso de cada universidad. La fórmula distribuye la diferencia entre el total de los créditos del artículo 2° y la suma de los pisos.

Capítulo II – Fórmula pública

ARTÍCULO 4°.- Indicadores. La fórmula considera, para cada universidad nacional, los siguientes indicadores, calculados con el promedio de los tres (3) últimos años con datos disponibles: a) matrícula activa: cantidad de estudiantes de carreras de pregrado y grado que aprobaron al menos dos (2) asignaturas en el año académico, ponderada por el coeficiente de costo de su disciplina; b) graduados: cantidad de egresados de pregrado, grado y posgrado, ponderada por la duración teórica de la carrera y por el coeficiente de costo de su disciplina; c) investigación: cantidad de docentes con categoría de investigador vigente, de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con lugar de trabajo en la universidad, y monto de los fondos externos obtenidos por convocatorias competitivas para investigación y desarrollo; y d) inserción territorial: proporción de estudiantes que son primera generación de universitarios en su familia, de estudiantes que residen en departamentos sin otra oferta universitaria pública, y cantidad de sedes en localidades sin otra oferta universitaria pública.

ARTÍCULO 5°.- Ponderaciones. Las ponderaciones de los indicadores del artículo anterior son: a) matrícula activa, cuarenta por ciento (40 %); b) graduados, treinta por ciento (30 %); c) investigación, veinte por ciento (20 %); y d) inserción territorial, diez por ciento (10 %). La participación de cada universidad en el monto a distribuir según el artículo 3° es la suma de su participación en el total nacional de cada indicador, multiplicada por la ponderación respectiva.

ARTÍCULO 6°.- Coeficientes técnicos. La autoridad nacional en materia de educación superior fija, previa consulta al Consejo Interuniversitario Nacional, los coeficientes de costo por disciplina, las reglas de ponderación de cada componente de los indicadores de los incisos c) y d) del artículo 4° y la metodología de cálculo, y los publica antes del 30 de junio de 2029.

ARTÍCULO 7°.- Datos. Los indicadores se calculan con los datos que las universidades nacionales informan a la autoridad nacional en materia de educación superior por los sistemas de información universitaria vigentes y con los que publican conforme el artículo 9° de la Ley. La autoridad puede verificar los datos por muestreo. La universidad que no informe en término sus datos conserva su piso, pero no participa del monto a distribuir por fórmula en el ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 8°.- Publicación. La autoridad nacional en materia de educación superior publica cada año, junto con el proyecto de ley de presupuesto, la distribución resultante por universidad, el piso de cada una, el valor de cada indicador y el detalle del cálculo, en formato abierto, de modo que cualquier persona pueda reproducirlo.

ARTÍCULO 9°.- Revisión. Las ponderaciones del artículo 5° se revisan cada tres (3) años, a partir de 2032, previa consulta al Consejo Interuniversitario Nacional y con publicación de los fundamentos. Ninguna revisión puede afectar la garantía del artículo 3°.

Capítulo III – Contratos-programa

ARTÍCULO 10°.- Contratos-programa. La autoridad nacional en materia de educación superior puede celebrar con cada universidad nacional que lo solicite, conforme el artículo 8° de la Ley y con respeto de su autonomía, contratos-programa plurianuales de hasta cuatro (4) años con metas en alguna de estas áreas: retención y graduación de estudiantes, carreras de áreas estratégicas, investigación y transferencia, inserción territorial e infraestructura académica.

ARTÍCULO 11°.- Contenido. Cada contrato-programa establece: a) las metas, con indicadores, línea de base y valores anuales verificables; b) los fondos comprometidos por año y su calendario de transferencia; c) el mecanismo de seguimiento; y d) las consecuencias del incumplimiento, que solo pueden consistir en la suspensión de los tramos de fondos del propio contrato pendientes de transferencia.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento de los contratos. Los fondos de los contratos-programa se atienden con los créditos que la ley de presupuesto asigne a ese fin dentro del financiamiento previsto en el artículo 11 de la Ley. Su incumplimiento no afecta el piso del artículo 3° ni la participación de la universidad en la fórmula.

ARTÍCULO 13°.- Publicidad de los contratos. Los contratos-programa, sus informes anuales de seguimiento y el grado de cumplimiento de cada meta se publican en el sitio oficial de la autoridad nacional en materia de educación superior y en el de la universidad respectiva.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Primer ejercicio. Para el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio 2030, la autoridad nacional en materia de educación superior calcula la distribución con los datos de los años académicos 2026 a 2028 y la publica conforme el artículo 8°.

ARTÍCULO 15°.- Autoridad de aplicación. La autoridad nacional en materia de educación superior es la autoridad de aplicación del presente decreto y dicta las normas complementarias.

ARTÍCULO 16°.- Gastos. La aplicación del presente no implica gasto adicional: la fórmula distribuye los créditos que fija cada ley de presupuesto conforme el artículo 11 de la Ley.

ARTÍCULO 17°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app